

1500375-79.2021.8.26.0069

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/10/2022

...

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. (...) TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE.

POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (...) 2. Pacificouse neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância, não havendo falar em ausência de lesividade, aos crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500375-79.2021.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500375-79.2021.8.26.0069

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2234347/2021 - DEL.POL.IACRI, 14333458 - DEL.POL.IACRI, 164/21/403 - DEL.POL.IACRI,

2234347 - DEL.POL.IACRI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENILSON DE JESUS SILVA

Juiz de Direito: Dr. FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra GENILSON DE JESUS SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 15, da Lei nº 10.826/03 e artigo 147, "caput", c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque no dia 08 de agosto de 2021, no período da tarde, na Chácara Flora Viva, zona rural, cidade de Iacri, Comarca de Bastos, disparou arma de fogo em lugar habitado.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de agosto de 2021, por volta das 22h, na Rua Sonia Regina Veroneze, nº 141, Vila Real, cidade de Iacri, Comarca de Bastos, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas contra a mulher na forma da Lei 11.340/06, ameaçou, por palavras, sua ex-esposa, Taimara Cristina Brandão Silva, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que Genilson e Taimara foram casados por 09 anos e possuem 02 filhos do relacionamento. Consta, ainda, que após a separação os filhos permaneceram com a genitora.

Na data dos fatos, o denunciado levou os filhos para passar a tarde em sua residência, onde na posse de arma de fogo, efetuou cinco disparos para o alto, na frente dos menores.

Posteriormente, ao levar os filhos de volta à residência da genitora, o acusado adentrou no imóvel e tentou acariciar a vítima, que se esquivou. Nesse instante, ele retirou a arma de fogo da cintura, mostrou a ofendida e à ameaçou dizendo: "se você arrumar uma pessoa primeiro que eu, eu vou ter coragem de matar a pessoa que tiver com você e bem na sua frente".

Boletim de ocorrência (fls.03/05).

Mandado Judicial de Busca e Apreensão domiciliar (fls.07/13).

Auto de Exibição/Apreensão (fls.18).

Laudo Pericial do Objeto (fls.42/52).

Relatório Final (fls.53/54).

Despacho (fls.64) designando a audiência para o dia 11 de março de 2022, relativamente ao delito de ameaça.

Termo de audiência (fls.75) em que a vítima desejou exercer o direito de representação com relação aos fatos narrados nestes autos.

A Denúncia foi recebida no dia 07 de abril de 2022 (fls.85).

O Réu apresentou defesa prévia (fls.104/110), e nesta pediu a absolvição sumária pelo suposto crime de ameaça, alegando extinção da punibilidade, diante da decadência do direito de representação. Em relação ao suposto crime de disparo de arma de fogo, pediu também a sua absolvição sumária, alegando falta de provas e local dos disparos não ser habitável.

Manifestação do MP (fls.114/115) assistindo razão a defesa quanto a decadência do direito de representação na suposta ameaça.

Decisão (fls.116/117) julgando extinta à punibilidade quanto ao crime de ameaça, com fundamento no artigo 107, IV, do código penal.

Na audiência de fls.157, Taimara foi ouvida.

Em continuação, foi designada nova audiência onde ouvida uma testemunha arrolada pela acusação, bem como interrogado o réu.

O Ministério Público, em alegações finais, que foram juntadas ao termo, pugnou pela procedência da ação penal, com a fixação de penas mínimas, com substituição. Já a Defesa, em alegações finais orais, após realizar análise da prova colhida, pugnou pelo reconhecimento da ausência de crime ou subsidiariamente a ausência de prova suficiente a caracterização da conduta típica.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou comprovada a responsabilidade do acusado pela prática do fato descrito no artigo 15 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), Laudo Pericial (fls. 42/52), Relatório final (fls.53/54) bem como pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.

A autoria, por sua vez, demonstra-se evidente e recai sobre a pessoa do acusado.

A vítima Taimara Cristina Brandão Silva, em juízo, declarou que não mantém relação com o acusado. Disse que não viu os disparos. "Meus filhos chegaram em casa e disseram que o pai tinha disparado a arma. Logo após, o acusado confirmou que teria feito cinco disparos com a arma de fogo. Confirmou a mim. Na data dos fatos".

A testemunha Viviane Mendes Martinelli, em juízo, conta que como policial civil tomou conhecimento da versão apresentada pela vítima, quando então realizou pesquisa e encontrou uma arma registrada em nome do réu. A vista de mandado de busca, procedeu a apreensão da arma. Afirma que nos fundos da propriedade domiciliar do réu há um pasto.

O réu Genilson de Jesus Silva, em sede inquisitiva confessou que efetuou alguns disparos em sua chácara, porém não na frente dos filhos. Não ameaçou sua ex-companheira, nem tentou acariciá-la. Na data no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, estava no interior de seu estabelecimento comercial denominado "Conveniência do Genilson", com sua arma na cintura, quando chegaram os Policiais

Civis e deram cumprimento ao referido mandado. Em juízo, novamente negou que tenha desferido qualquer disparo na frente dos filhos, mas sim, quando recebeu a arma, com o objetivo de testar sua eficácia. Isso, teria sido feito em área não habitada, nos fundos de sua chácara. Afirma que embora se trate de área urbana, apenas possui vizinhos nas laterais, com muros altos de divisão. Trabalha em uma "conveniência", com renda de seis mil reais aproximadamente. Tem "um casal" de filhos. Atribui a acusação a mágoa de sua ex-esposa, a quem traiu.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que o acusado praticou o crime a ele imputado na exordial (artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/2003).

O depoimento da vítima, na fase de inquérito deixou claro que: "Durante as ameaças o filho relatou que o pai havia disparado cinco tiros para o alto, quando ele estava na chácara", (fls.04). Além do mais, o próprio réu admite ter efetuado os disparos, entretanto ressalva que o fez longe dos filhos. Não deixando dúvidas da autoria dos fatos.

No que tange a materialidade e tipicidade do delito, não restaram dúvidas, uma vez que o crime em apreço é de perigo abstrato e de mera conduta, e tem como objeto jurídico a incolumidade pública, bastando a sua configuração a realização da conduta típica, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

Neste sentido, o entendimento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. (...) TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE.

POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (...) 2. Pacificouse neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância, não havendo falar em ausência de lesividade, aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, nos quais o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1252964/PR, Rel.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 28/11/2013)

A justificativa do réu de que agira longe dos filhos e em local não habitado restou isolada nos autos, sem nada a aboná-la, uma vez que seu filho, alegado pela vítima, disse "relatou que o pai havia disparado cinco tiros para o alto, quando ele estava na chácara, fazendo que seu ouvido fizesse um "barulhinho". (sic) (negritou-se).

Ademais, na frase em negrito acima, percebe-se que a criança alega ter sentido o descrito, confirmando que estava bem próximo dos disparos, caso contrário não teria sentido tal irritação na sua audição.

Frise-se que o delito previsto no artigo 15, da Lei 10.826/03 é um crime de perigo abstrato e o que se discute é a existência ou não do fato. Basta o disparo de arma de fogo, satisfeito o enquadramento do tipo penal, para concretização do delito. Conforme leciona Gilberto Thums: "a conduta típica do art. 15 consiste em disparar a arma de fogo a esmo, praticar tiro ao alvo ou até por brincadeira, sem ter o propósito de praticar algum crime".

E mais:

APELAÇÃO CRIME. DELITO CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO NA VIA PÚBLICA. APELO DEFENSIVO. O disparo de arma de fogo em local habitado ou próximo de local habitado é crime contra a incolumidade pública, uma vez que o próprio disparo coloca em risco a segurança pública. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70034497701, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Hirt Preiss, Julgado em 30/06/2010).

Sendo o delito de disparo de arma de fogo em via pública, em local habitado ou em suas adjacências crime de mera conduta que tem por objetivo proteger a incolumidade pública, não há necessidade de se comprovar o perigo real e concreto à integridade física de alguém, pouco importando, por isso, que o disparo tenha sido efetuado numa chácara.

Nota-se que o acusado agiu de forma consciente do caráter reprovável de sua conduta, sendo portanto imputável e, por isso, responde por seus atos, e de rigor, merece sua condenação.

No que se refere ao pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão, verifica-se que não se mostra possível seu acolhimento. A denominada "confissão

qualificada", na qual o agente agrega teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (STJ, HC 231363/SP, 5ª Turma, Min. Rel. Laurita Vaz, j. 18/06/2014, Dje 15/09/2014. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 36407/RS, HC 220526/CE, HC 224815/TO).

Ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação é medida de rigor, nos termos da fundamentação.

Passo, pois, a fixação da pena:

A pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, deverá ser fixada no mínimo legal, tendo em vista ser o réu primário e sem maus antecedentes criminais. Isto posto, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes

Sem causas de aumento ou de diminuição a incidirem no caso, torno a reprimenda acima definitiva.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena será iniciado em regime aberto. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de modo que se mostra adequada socialmente a benesse legal, converto a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistente em outra multa de dez dias de referência e em prestação pecuniária com valor de um quatro salários mínimos da data do pagamento. Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação para CONDENAR GENILSON DE JESUS SILVA, como incurso no artigo 15, da Lei nº 10.826/03 do Código Penal, a cumprir, em REGIME ABERTO, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) multa de 10 dias de referência na forma acima fixada e; b) em prestação pecuniária com valor de quatro salários mínimos à data do pagamento.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade nestes autos.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas ex lege.

P.I.C

Bastos, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA